

Práctica 3. El informe pericial.

La documentación es una fase o procedimiento que debe seguirse durante toda la investigación. Consiste en anotar todas las acciones realizadas y también los resultados obtenidos. Llevar un registro detallado es útil para la redacción del informe de resultados y para que otro investigador pueda seguir nuestro trabajo. También sirve para demostrar que se han seguido los principios de integridad y adaptabilidad recogidos en las buenas prácticas forenses, es decir, no alterar el material original bajo investigación y documentar las acciones realizadas para que terceras personas puedan llegar a los mismos resultados. Asimismo, todas las notas registradas son de utilidad para el propio investigador, para ser consciente de las acciones realizadas antes de, por ejemplo, ir a juicio a ratificar el informe pericial. Cuanto más detalladas sean las notas, más fácil será la redacción del informe.

Recuerda los pasos que se estudiaron acerca del procedimiento forense digital:

1. Recolectar
2. Preservar
3. Analizar
4. Presentar

Finalmente, se tiene que presentar por escrito un documento de resultados. Este documento debe incluir los procedimientos seguidos desde el establecimiento de la cadena de custodia hasta las conclusiones a las que se ha llegado y un análisis que interprete los resultados obtenidos. Tanto si forma parte de un proceso judicial como si se trata de una investigación interna de una empresa, el informe debe contener explicaciones dirigidas a personas sin conocimientos técnicos, como un juez o el directivo de una empresa. Es decir, un buen informe no puede incluir solamente una serie de logs, sino que estos deben presentarse acompañados de una interpretación para que tenga sentido para personas sin altos conocimientos técnicos. Sin embargo, tampoco es correcto un informe que carezca del contenido que respalda las conclusiones a las que ha llegado el investigador. Finalmente, si el informe es pericial, el perito tendrá que ir a ratificar el informe ante el juez.

Objetivos:

- Tomar conciencia de la importancia de los informes periciales.
- Aprender a elaborar informes.

Materiales

- Prácticas anteriores.
- Editor de texto.

Se pide:

A partir de cualquiera de las prácticas realizadas a lo largo del curso, desarrolla un informe judicial siguiendo los pasos y estructura establecidos en clase.

Puntos a considerar en el informe:

- Presentación
- Introducción
- Cuestiones previas
- Metodología
- Criterios
- Cadena de custodia
- Investigación
- Conclusiones
- Anexos